



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Emilio Norelli – Presidente

dott. Michele Di Mauro – Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Conti - Consigliere rel.

all'udienza del 14 luglio 2021 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3763 del
registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), elettivamente domiciliato
in Roma, via Aurelia n. 424, presso lo studio dell'avv. Mangione Riccardo (c.f.
C.F._2 - pec: *Email_1*), dal
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di appello -
appellante

e

Controparte_1 (c.f. *C.F._3* , rappresentato e difeso
dagli avv.ti Gagliardo Salvatore (c.f. *C.F._4* - pec: *[...]*
Email_2) e Strazza Giuseppe (c.f.
C.F._5 - pec: *Email_3*), in
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello - **appellato**

e

Controparte_2 (c.f. *C.F._6*), e *CP_3*
[...] (c.f. *C.F._7*), elettivamente domiciliate in Roma,
via Antonio Baiamonti n. 10, presso lo studio degli avv.ti Santoro Rosa Patrizia
(c.f. *C.F._8* - pec: *Email_4*)
e Ferraldeschi Alfredo (c.f. *C.F._9* - pec:
Email_5), dai quali sono rappresentate e
difese, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alle comparse
di costituzione in appello - **appellate**

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2016, *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 24418/2015, pubblicata in data 5 dicembre 2015, resa nel giudizio di primo grado promosso da *Controparte_1* e *Parte_2* nei confronti del predetto appellante.

I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato. <<Con atto di citazione notificato in data 5.6.2008 *Controparte_1* e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio, innanzi l' intestato Tribunale, il fratello *Parte_1* per sentir procedere allo scioglimento della comunione mortis causa (per successione ab intestato al padre [...] *Persona_1* deceduto in Roma, il 12.12.1995, e alla madre *Persona_2* deceduta in Roma, il 18.1.1999) delle porzioni immobiliari site in Comune di Roma, Via della Storta n. 251, censite in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 2, cat. A/3 cl. 1(l'appartamento); p.lle 165 sub 4 e sub 5, cat. C/6 cl. 11 (i due locali autorimessa) e p.lla 165 sub 6 (la corte scoperta, con locale caldaia e deposito cassoni) e condannare il convenuto sia al rimborso pro quota delle anticipazioni (in ragione di complessive vecchie £. 29.424.246 - pari ad attuali € 12.614,07 -) sostenute dall'attore *Controparte_1* per *Parte_3* [...] della massa ereditaria sia al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva di parte della suddetta porzione immobiliare. Nell' iniziale contumacia dei convenuti, è stato ammesso l'interrogatorio formale di quest'ultimo ed è stata disposta una consulenza tecnica estimativa. Costituitosi, quindi, in cancelleria il giorno 26.11.2010, il convenuto ha aderito alla domanda di divisione, ma ha eccepito di non aver avuto notizia dell'avverso atto di citazione introduttivo del giudizio, chiedendo una rimessione in termini. Conclusa l'istruttoria, la causa viene, infine, in decisione sulle conclusioni definitive precisate dai difensori costituiti all'udienza indicata in epigrafe e dopo la scadenza degli assegnati termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica>>.

L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <<a) Dispone lo scioglimento parziale della comunione delle porzioni immobiliari in Roma, Via

della Storta n. 251 (appartamento al piano terreno con cantina di pertinenza al piano interrato - distinti in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 2; locale autorimessa al piano interrato - distinto in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 4; locale autorimessa al piano interrato - distinto in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 5), attribuendole congiuntamente in comproprietà esclusiva ai soli attori *Controparte_1* e *Parte_2* b) Compensati fino alla concorrenza i crediti rispettivi dell'attore *Controparte_1* per indennità di occupazione parziale esclusiva e del convenuto *Parte_1* per il controvalore parziale della quota di sua spettanza delle suddette porzioni immobiliari, condanna il secondo a pagare, in favore del primo, la residua somma di € 16.898, oltre interessi legali dalla presente pronunzia; e) Determina in attuali € 32.969, oltre interessi legali dalla presente pronunzia, il residuo conguaglio dovuto dall'assegnatario *Parte_2* al convenuto [...] *Parte_1* garantito da ipoteca legale ex art. 2817, n. 2, cod. civ.; d) Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio>>.

La decisione è motivata come di seguito riportato.

<<La divisione delle porzioni immobiliari in Roma, Via della Storta n. 251, delle quali alla relazione del notaio *Persona_3* di Roma in data 31.3.2008 (e, precisamente: appartamento al piano terreno con cantina di pertinenza al piano interrato - distinto in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 2; locale autorimessa al piano interrato - distinto in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 4; locale autorimessa al piano interrato - distinto in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 5, non, invece, la corte scoperta, con locale caldaia e deposito cassoni, in quanto questo c.d. «ente comune non censibile» - distinto in catasto urbano al foglio 106, p.lla 165 sub 6 - risulta interamente già in comproprietà coniugale fra l'attore *Controparte_1* e *Controparte_4*), può avere luogo mediante attribuzione congiunta dell'intero compendio in comproprietà esclusiva ai due attori, quotisti di maggioranza, che ne hanno fatto espressa richiesta (non altrettanto il convenuto). Al convenuto spetta, naturalmente, il controvalore della quota in natura a lui non assegnata, determinato, all'attualità, in € 65.938 (€ 197.814: 3, tenuto conto della stima del Consulente tecnico d'ufficio - già depositata nel precedente giudizio e risalente, oramai, al settembre 2004 - e del successivo andamento del mercato immobiliare - come rilevato dagli Osservatori dell' *Organizzazione_1* , della

Org_2 e dell Org_3 -, dapprima in crescita, poi in forte decrescita e ora nuovamente in leggera risalita - con la conseguenza che il valore della suddetta stima, una volta aggiornato, finisce con il coincidere sostanzialmente con quello iniziale). Quanto, poi, alle domande accessorie proposte dal solo attore [...] CP_1 (poiché l'altro, Parte_2 ha già goduto, a propria volta, in via esclusiva di una diversa porzione - più o meno equivalente -degli stessi beni), quella di rimborso pro quota delle anticipazioni asseritamente sostenute per la conservazione e l'amministrazione della massa ereditaria è da respingere in difetto di adeguata prova (non potendosi, sul punto, considerare ammessi i fatti costitutivi del preteso credito, poiché l'interrogatorio formale - non reso - deferito al convenuto, non era assolutamente relativo agli stessi); quella di pagamento di un indennizzo per l'occupazione (parzialmente) esclusiva va, invece, per quanto di ragione, accolta, con la quantificazione equitativa del credito (non potendosi, in parte, condividere e, in parte, considerare, ancora utilizzabile la stima fatta, all'epoca, dal Consulente tecnico d'ufficio), a far tempo dalla vecchia domanda (maggio 2000), in complessivi € 49.867 (€ 800,00 mensili x 187 mesi: 3). Pertanto, previa compensazione parziale fra i soli CP_1 e Parte_1 (€ 49867 - € 65.938 : 2), il secondo va condannato a pagare al primo la differenza di € 16.898, oltre interessi legali dalla presente pronunzia, mentre residua un diritto del convenuto al conguaglio di € 32.969 (sempre oltre interessi legali dalla presente pronunzia) verso l'altro attore, [...] Parte_2 Spese integralmente compensate fra le parti>>.

Con l'atto di appello Parte_1 ha formulato le seguenti conclusioni: <<accogliere il gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata, respingere la domanda come formulata; in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare le somme eventualmente dovute come conguagli in favore del Sig. Parte_4 tutto con vittoria delle spese di lite>>.

L'appellata Controparte_2 (coniuge di Parte_2 deceduto l'8 febbraio 2015), costituitasi con comparsa di risposta depositata per via telematica il 25 luglio 2016, ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva ed estromessa dal giudizio, col favore delle spese di lite.

L'appellata Controparte_3 (figlia di Parte_2, costituitasi con comparsa di risposta depositata per via telematica il 5 settembre 2016, ha

resistito all'impugnazione e ha chiesto rigettarsi l'appello, col favore delle spese di lite.

L'appellato *Controparte_1* costituitosi con comparsa di risposta depositata per via telematica in data 28 luglio 2016, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto rigettarsi l'appello, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza del 18 ottobre 2016, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della gravata sentenza.

Con ordinanza del 14 febbraio 2020, la Corte *<<considerato che l'appellante ha fondato il proposto gravame, tra l'altro, anche sul rilievo che la decisione appellata è stata resa nel 2015 sulla base di una relazione di consulenza tecnica, formata in un precedente giudizio avente medesimi causa petendi e petitum tra le medesime parti definito con una sentenza di inammissibilità, risalente al 2004, alla cui attualizzazione il primo giudice ha sì provveduto, senza però indicare l'anno di riferimento e la fonte dalla quale sono stati ricavati i parametri adoperati a tal fine, rendendo in tal modo inintelligibile il criterio in base al quale è pervenuto alla finale determinazione del valore dell'immobile a dividersi; considerato, per altro verso, che è emerso dalla detta relazione di consulenza che l'immobile a dividersi presenta abusi edilizi di cui il primo giudice non ha tenuto conto nella sua decisione, quanto meno ai fini della loro incidenza sul reale valore dell'immobile, sempreché questo risulti commerciabile>>*, ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica nominando l'arch. *Per_4* al quale ha affidato i seguenti quesiti: *<<1) letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della divisione; 2) descriva dettagliatamente i beni de quibus e ne dia rappresentazione grafica e fotografica, precisando se sugli stessi gravino eventuali vincoli o diritti di terzi; 3) rilevi se le unità immobiliari presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la regolarità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della vigente legislazione in materia...; in caso di abusi sanabili stabilisca il costo occorrente per la sanatoria; 4) proceda alla individuazione degli intestatari catastali nonché alla verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari in conformità a quanto stabilito dalla vigente legislazione in tema di allineamento catastale; 5) predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, tenendo conto che la quota di ciascun comunista è pari a 1/3; 6) nel caso in cui*

dovesse risultare che i beni oggetto della comunione non sono comodamente divisibili, dia conto, con adeguata spiegazione, delle ragioni della riscontrata indivisibilità, determini all'attualità il valore di mercato del compendio da dividersi secondo i criteri di estimo comunemente in uso, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e confronto assunti a sostegno dell'espressa valutazione; 7) determini, infine, il valore locativo di mercato con riferimento alla porzione dell'appartamento al piano terreno della palazzina in Roma alla via della Storta n. 251, con accesso dalla veranda a far data dal maggio 2000, secondo i criteri di estimo comunemente in uso, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e confronto assunti a sostegno dell'espressa valutazione>>.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati *Controparte_1* e *Controparte_3* in quanto dalla lettura dell'atto di appello è possibile identificare con chiarezza quali sono le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire, trasfuso nelle conclusioni.

Per ragioni di priorità logica e giuridica occorre subito esaminare il motivo di gravame con il quale l'appellante *Parte_1* censura la sentenza appellata per non avere tenuto conto che <<*l'immobile è in gran parte...abusivo*>>.

Va chiarito che secondo la più recente giurisprudenza della S. C.: "Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi

della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti" (Cass. S.U. 7.10.2019, n. 25021).

Il c.t.u., arch. *Per_4*, ha così descritto gli immobili oggetto di causa: *<<...edificio indipendente, realizzato all'interno di un lotto di terreno distinto presso il Catasto del Comune di Roma al Foglio 106 e Particella 185. L'immobile nella sua interezza è costituito di due piani fuori terra, con destinazione residenziale e da un piano seminterrato, con destinazione garage e cantina. Il piano terra è costituito da un'unità immobiliare ad uso residenziale, distinta con l'int.1...Il piano primo è costituito da un'unità immobiliare ad uso residenziale, distinta con l'int.2...Il piano seminterrato è costituito da due locali cantina associati al sub 2, (oggetto di causa), due locali garage/box auto, sub 4 e sub 5, (oggetto di causa) ed un locale ripostiglio associato al sub 3 (non oggetto di causa). L'intero lotto è protetto da una recinzione in muratura di altezza circa 2,00 m cui vi si accede per mezzo di due cancelli arretrati rispetto*

al filo stradale, corrispondenti ai civici 251 e 251/A>>. Il c.t.u. ha, inoltre, identificato come segue le porzioni immobiliari oggetto della divisione ereditaria: <<appartamento e due locali cantina posto al piano terra e distinto presso il NCEU al Foglio 106 Particella 165 Sub 2; locale garage, posto al piano seminterrato, distinto presso il NCEU al Foglio 106 Particella 165 Sub 4; locale garage, posto al piano seminterrato, distinto presso il NCEU al Foglio 106 Particella 165 Sub 5>>. Ha poi precisato il c.t.u. che <<Il compendio immobiliare di cui le unità immobiliari sono parte è stato costruito in assenza di titolo edilizio. È stata richiesta istanza di concessione in sanatoria, ex lege 47/85, con numero progressivo 0241366608, prot. N. 10074 del 26.03.1986 da parte del sig. Persona_1. L'istanza è stata richiesta per due sott., sott. 1 e sott. 2, corrispondenti alle unità immobiliari Sott.01 – Appartamento int.1 – ancora in corso; Sott.02 – Appartamento int.2, rilasciata con prot. 127164/1987 conc. N.316329...Ad oggi, non vi è titolo edilizio che attesti la regolarità dell'immobile al piano terra non essendo stata rilasciata la relativa concessione>>.

Deriva da quanto precede che non può essere disposta la chiesta divisione atteso che essa ha ad oggetto un fabbricato parzialmente abusivo e che nessuna delle parti ha chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi. Conseguentemente, in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della gravata sentenza va rigettata la domanda proposta in primo grado di scioglimento della comunione ereditaria derivante dal decesso di Persona_1 (il 12.12.1995) e di Persona_2 (il 18.1.1999). Dal rigetto della domanda principale consegue logicamente anche il rigetto della domanda di condanna di Parte_1 al pagamento di un indennizzo per l'asserita occupazione abusiva di parte dell'immobile oggetto della comunione ereditaria nonché quella di <<rimborso delle anticipazioni...sostenute per la conservazione e l'amministrazione della massa ereditaria>>. Infine, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 atteso che costei ha contestato di essere erede di Parte_2 (deceduto l'8 febbraio 2015) per essere stata dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio, contratto con il de cuius, con sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 32175/2000, pubblicata in data 3 marzo 2007, senza che nessuna

dimostrazione circa la qualità di erede della predetta *CP_2* sia stata fornita dall'attore/appellante. Vanno dichiarate integralmente compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra l'appellante *Parte_1* e l'appellata *Controparte_2*, considerato che costei appariva essere chiamata all'eredità. Alla soccombenza segue la condanna degli appellati, [...] *CP_1* ed *Controparte_3* in solido, al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (tabelle 2 e 12; scaglione quinto; valore dichiarato della causa: € 197.814,00; compensi medi). Le spese della c.t.u., come liquidate con decreto del 12 maggio 2021, vanno poste, in solido, a carico delle parti appellate soccombenti, *Controparte_1* ed *Controparte_3*

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Parte_1* con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2016, avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 24418/2015, pubblicata in data 5 dicembre 2015, così provvede:

in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado da *Controparte_1* e *Parte_2* contro *Parte_1*

dichiara il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_2* ;

condanna gli appellati *Controparte_1* ed *Controparte_3* in solido, al pagamento in favore dell'appellante *Parte_1* delle spese del primo e del secondo grado di giudizio che liquida: quanto al primo grado, in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge; quanto al secondo grado, in € 14.800,50, di cui € 1.165,00 per spese ed € 13.635,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;

dichiara integralmente compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra l'appellante *Parte_1* e l'appellata *Controparte_2* ;

pone a definitivo carico delle parti appellate *Controparte_1* ed [...] *CP_3* in solido, le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 12 maggio 2021.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2021.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Maria Grazia Conti

Il Presidente
dott. Emilio Norelli